



Wat zijn de juridische en ethische kaders (denk aan de AI Act en de AVG) waar een Nederlandse welzijnsorganisatie aan moet voldoen als ze AI-gestuurde tools of data-analyse willen gebruiken voor de registratie en verantwoording van deelnemersstromen? Wat mag wel en wat mag absoluut niet?

Voor een Nederlandse welzijnsorganisatie gelden tegelijkertijd de AVG/UAVG én de AI Act: veel “AI-ondersteunde rapportage” valt gewoon onder normale AVG-regels, maar zodra je gaat profileren, voorspellen of (mee)beslissen over toegang tot voorzieningen, kom je in het domein van hoog-risico AI en strengere verboden. In het sociaal domein – met kwetsbare deelnemers en publieke middelen – is de ondergrens: geen black-box beslissingen over mensen, altijd dataminimalisatie, DPIA vooraf en aantoonbaar menselijk toezicht.^{[1] [2] [3] [4] [5]}

Kernkaders in één oogopslag

- **AVG + UAVG (NL-implementatie):** regelen alles rond persoonsgegevens: grondslag, dataminimalisatie, rechten van betrokkenen, DPIA, verwerkersovereenkomsten.^{[6] [7]}
- **AI Act (EU):** risicogebaseerd kader: verboden AI, hoog-risico AI (o.a. bij essentiële publieke diensten), lager risico met transparantie-plichten.^{[3] [8]}
- **Specifiek sociaal domein:** algoritmen voor arbeid, sociale zekerheid en voorzieningen krijgen extra aandacht van de Autoriteit Persoonsgegevens; experimenten met AI zijn vaak onvoldoende doordacht en moeten strenger worden gereguleerd.^{[9] [10] [1]}

AVG: basisregels voor deelnemersregistratie

Alles wat herleidbaar is tot een deelnemer (naam, klantnummer, postcode+geboortjaar, combinaties van kenmerken, pseudonieme IDs) is persoonsgegevens; pseudonimisering maakt data níet anoniem, dus AVG blijft gelden.^[6]

Belangrijkste verplichtingen bij registratie en data-analyse van deelnemersstromen:

- **Rechtsgrond:** meestal “wettelijke taak/openbaar belang” (via gemeentelijke opdracht) of “gerechtvaardigd belang”; expliciete toestemming is zwak waar sprake is van afhankelijkheid of druk.^{[7] [10]}
- **Bijzondere categorieën:** gezondheid, etniciteit, religie, etc. zijn extra beschermde gegevens; verwerking mag alleen onder strikte voorwaarden (bv. op basis van specifieke

wetgeving of uitdrukkelijke toestemming, wat in afhankelijkheidsrelaties vaak niet geldig is).^{[11] [7]}

- **Dataminimalisatie & doelbinding:** verzamel alleen wat nodig is voor hulpverlening en verantwoording; geen brede “data-honger” voor mogelijke toekomstige analyses.^[6]
- **Bewaartermijnen:** definieer en handhaaf concrete termijnen; gebruik geaggregeerde/anonieme cijfers voor langjarige trends waar mogelijk.^[6]
- **Verwerkers & contracten:** als je AI- of analysetools van derden gebruikt, moet er een verwerkersovereenkomst zijn met duidelijke afspraken over doeleinden, beveiliging, sub-verwerkers en doorgifte buiten de EU.^[7]

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming (AVG art. 22)

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking die persoonlijke aspecten (bijv. kwetsbaarheid, uitvalrisico, multiproblematiek) evalueert of voorspelt.^{[5] [12]}

- De AVG verbiedt in principe besluiten die volledig geautomatiseerd zijn én een rechtsgevolg of vergelijkbare significante impact hebben (bijv. geen traject aanbieden, intensiteit van ondersteuning verlagen) zonder wezenlijke menselijke tussenkomst.^[13]
- Dit geldt des te sterker bij kwetsbare personen (armoede, psychische problemen, migranten, kinderen), waar toezichthouders een DPIA en extra waarborgen verwachten.^{[2] [11]}

Menselijke tussenkomst is pas echt “wezenlijk” als de professional:

- de logica en beperkingen van het model begrijpt,
- de uitkomst kritisch mag en durft te negeren,
- tijd en informatie heeft om zelfstandig te beoordelen.^{[5] [13]}

DPIA en governance: vrijwel altijd verplicht bij AI in het sociaal domein

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is verplicht als verwerking waarschijnlijk een hoog privacy-risico oplevert. De Europese criteria zeggen: bij 2 of meer van de volgende punten moet je een DPIA doen:^[2]

- profilering of scoring (incl. voorspellen van gedrag/uitval);
- geautomatiseerde besluitvorming met aanzienlijke effecten;
- grootschalige verwerking;
- verwerking van gevoelige of zeer persoonlijke data;
- gebruik van nieuwe/innovatieve technologie (zoals AI);
- gebruik van gegevens van kwetsbare personen.^[2]

Bij AI-gestuurde analyses van deelnemersstromen in welzijn (veel kwetsbare deelnemers, profilering, nieuwe technologie) zijn al snel meerdere criteria van toepassing, dus een DPIA is nagenoeg altijd nodig vóór implementatie. Blijft er na maatregelen nog een hoog risico over, dan moet je de AP consulteren voordat je start.^{[9] [2]}

AI Act: wanneer wordt je toepassing hoog-risico?

De AI Act werkt met vier categorieën: verboden, hoog-risico, beperkte en minimale risico's. Voor welzijnsorganisaties is vooral relevant:^[8] ^[3]

- **Hoog-risico (Annex III.5a):** AI-systemen die door of namens overheden worden gebruikt om de geschiktheid voor essentiële publieke diensten of uitkeringen te beoordelen, of om deze toe te kennen, te verminderen of in te trekken.^[4]
 - Denk aan modellen die op basis van deelnemersdata helpen bepalen wie Wmo-ondersteuning, schuldhulp of participatietrajecten krijgt, als dat model een duidelijke rol heeft in de besluitvorming.
- Annex III zegt bovendien: als zo'n systeem mensen profileert, is het altijd hoog-risico.^[14]^[4]

Voor hoog-risico AI gelden vanaf 2 augustus 2026 onder meer:

- verplicht risicomanagement en data-governance;
- kwaliteitseisen aan trainingsdata (representativiteit, biascontrole);
- uitgebreide technische documentatie en logging;
- transparantie naar gebruikers, duidelijke gebruiksinstructies;
- robuuste menselijke toezichtmechanismen;
- registratie in een EU-database.^[15] ^[16] ^[8]

Een welzijnsorganisatie die zo'n systeem zelf ontwikkelt, is “aanbieder”; gebruik je tooling van een leverancier, dan ben je “gebruiksverantwoordelijke” met eigen plichten (o.a. juiste inzet, toezicht, DPIA, informatie aan betrokkenen).^[3] ^[8] ^[9]

Verboden AI-toepassingen die je moet vermijden

De AI Act kent een categorie “onaanvaardbaar risico”: deze toepassingen zijn gewoon verboden. Relevante verboden voor het sociaal domein zijn o.a.:^[17] ^[3]

- **Emotieherkenning op werk/onderwijs** (bijv. in trainingen, begeleiding) met AI: sinds 2025 in principe verboden, behalve in beperkte veiligheids- of medische context.^[18] ^[19]
- **Biometrische categorisatie** op basis van gevoelige kenmerken (religie, etniciteit, seksuele oriëntatie) en bepaalde vormen van **social scoring** door of namens de overheid, die gedrag in sociale context beoordeelt en mensen structureel benadeelt.^[18] ^[17] ^[3]
- **Manipulatieve AI** die kwetsbaarheden (bijvoorbeeld armoede, ziekte, leeftijd) uitbuit om gedrag wezenlijk te beïnvloeden.^[17] ^[3]

In een welzijnscontext betekent dit praktisch: geen AI die “risicogezinnen” of “kansarme jongeren” rangschikt voor toegang tot voorzieningen op een wijze die lijkt op sociale score-systemen, en geen tools die via emotieherkenning of subliminale technieken gedrag van deelnemers proberen te sturen.^[1] ^[3] ^[17]

Voorbeelden: wat mag wél en wat (bijna) niet?

Toepassingen die meestal kunnen (mits AVG-proof)

- Dashboards met geaggregeerde statistiek over instroom, doorstroom en uitstroom per wijk, leeftijdsgroep, activiteit of financieringsstroom, zonder individuele beslissingen te koppelen aan modeluitkomsten.^{[2] [6]}
- Simpele AI-ondersteuning die deelnemers groepeerd in segmenten voor aanbodontwikkeling (bijv. “jongeren met weinig netwerk”) zolang beslissingen over individuele trajecten door professionals worden genomen met ruimte om af te wijken.^{[13] [5]}
- Voorspellende modellen als signaleringsinstrument (“let op, kans op uitval is verhoogd”), waarbij het model alleen een advies geeft en de professional expliciet beslist wat daarmee te doen.^{[20] [5]}
- Tekst-analyse op geanonimiseerde of sterk gepseudonimiseerde casusbeschrijvingen om patronen te vinden, mits herleidbaarheid is uitgesloten of sterk beperkt en de DPIA dat onderbouwt.^{[6] [2]}

Toepassingen die (vrijwel) niet mogen, of alleen onder zeer strenge voorwaarden

- Volledig geautomatiseerde beslissingen over toegang, omvang of beëindiging van voorzieningen (zoals “AI bepaalt wie wel/geen traject krijgt”) zonder echte menselijke beoordeling – strijdig met AVG art. 22, zeker bij kwetsbare mensen.^{[11] [5] [13]}
- Scoringssystemen die op huishoudniveau een “risicoscore” geven die direct doorwerkt in toekenning, herziening of intensiteit van ondersteuning – dit schuurt tegen verboden sociale scoring en hoog-risico-AI voor essentiële publieke diensten.^{[4] [3] [17]}
- Emotie- of gedragsherkenning via camera’s of microfoons tijdens activiteiten of gesprekken om “welzijn” of “motivatie” te meten – valt onder verboden emotieherkenning-toepassingen buiten nauwe uitzonderingen.^{[19] [18]}
- Case-notes met gezondheids- of problematiekgegevens klakkeloos in niet-EU generatieve AI-diensten plakken zonder verwerkersovereenkomst en passende waarborgen – zeer moeilijk verenigbaar met AVG (doorgifte, dataminimalisatie, doelbinding).^{[7] [6]}
- Onbeperkte data-koppeling tussen gemeentelijke systemen, welzijnsregistraties en commerciële bronnen zonder heldere wettelijke basis, DPIA en transparantie naar betrokkenen.^{[10] [2]}

Ethische minimumnormen in het sociaal domein

Naast “mag het juridisch?” speelt “past het bij onze waarden?” – zeker bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.^[1]

- **Mens-centraal:** AI ondersteunt professionals; het systeem mag nooit de feitelijke regie over hulpverlening overnemen.

- **Proportionaliteit:** zwaardere en meer indringende analyses alleen als het probleem niet met lichtere middelen kan worden aangepakt.^{[9] [2]}
- **Uitlegbaarheid:** deelnemers en professionals moeten kunnen begrijpen hoe een model ongeveer werkt en wat de beperkingen zijn; “black box” als beslissende factor is ethisch onwenselijk.^{[5] [9]}
- **Non-discriminatie:** structurele bias-checks op uitkomsten (bijvoorbeeld per wijk, migratieachtergrond, leeftijd) zijn moreel én onder de AI Act verplicht voor hoog-risico-systemen.^{[21] [8]}
- **Participatie:** betrek ervaringsdeskundigen en cliëntenraden bij het ontwerp van AI-functionaliteiten, vooral als deze invloed hebben op toegang of prioritering.^{[1] [9]}

Praktische stappen voor een welzijnsorganisatie

Als je AI-gestuurde tools of data-analyse wilt inzetten voor deelnemersregistratie en verantwoording, kun je dit stappenplan aanhouden:

1. Breng use-cases scherp in kaart

- Gaat het om puur beschrijvende rapportage, om voorspellen, of om (mee)beslissen over toegang/omvang van ondersteuning?

2. Check: is dit een AI-systeem onder de AI Act?

- Veel “slimme” SaaS-rapportages zijn geen AI; maar voorspellende modellen, aanbevelingssystemen en geavanceerde classificatie meestal wel.^{[21] [3]}

3. Bepaal risicocategorie (AI Act)

- Valt het gebruik onder Annex III.5a (essentiële publieke diensten/uitkeringen, namens gemeente)? Dan is het hoog-risico en geldt het zware regime.^{[8] [4]}
- Gebruik je AI alleen als intern signaalinstrument zonder directe beslissingsrol, dan blijft het vaak buiten hoog-risico, maar AVG-regels blijven volledig gelden.^{[14] [5]}

4. AVG-check: grondslag, dataminimalisatie, rechten betrokkenen

- Formuleer per use-case de rechtsgrond, minimale dataset, bewaartermijnen en informatieplicht.

5. Voer een DPIA uit

- Zeker bij profilering, kwetsbare deelnemers en nieuwe AI-technologie is een DPIA vrijwel altijd verplicht.^{[9] [2]}

6. Regel governance

- Betrek je FG/DPO (indien aanwezig) en privacy officer; leg besluitvorming, menselijke toets en escalatie vast; registreer het AI-systeem in je verwerkingsregister, en voor hoog-risico straks in de EU-database.^{[16] [8] [2]}

7. Train medewerkers en communiceer met deelnemers

- AI-geletterdheid (begrip van mogelijkheden, risico's en verplichtingen) is expliciet genoemd als verplicht aandachtspunt voor overheden en aanpalende organisaties.^{[22] [23] [9]}

- Leg deelnemers in begrijpelijke taal uit welke analyses worden gedaan, waarom, en welke rechten zij hebben (inzage, bezwaar, menselijke herbeoordeling).

8. Monitor en evalueer

- Evalueer periodiek op bias, fout-positieven/negatieven en ervaren rechtvaardigheid, en pas modellen of gebruiksregels aan.^[10] [8]

Wil je, gegeven een concrete use-case (bijvoorbeeld “risicosignalering uitval jongerenwerk” of “AI-ondersteunde impactrapportage richting gemeente”), dan kan ik in een volgende stap een gericht kader maken: welke artikelen van AVG en AI Act raken precies die case, wat je veilig wél kunt doen, en welke ontwerpkeuzes je beter vermijdt.

**

1. <https://www.perplexity.ai/search/639eeb2f-47bb-4cf2-87a2-a7402906e983>
2. <https://business.gov.nl/regulations/data-protection-impact- assesment-dpia/>
3. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
4. <https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/annex-3>
5. <https://privacy-web.nl/artikelen/profilering-en-geautomatiseerde-besluitvorming-onder-de-avg/>
6. <https://rdm.vu.nl/guides/comply-with-gdpr.html>
7. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/gdpr-guide-national-implementation-netherlands>
8. <https://www.aiactblog.nl/en/posts/high-risk-ai-systems>
9. <https://www.schulinck.nl/ opinie/privacy-en-ai-in-het-sociaal-domein/>
10. <https://privacy-web.nl/nieuws/autoriteit-persoonsgegevens-trends-ricos-en-aanbevelingen-in-de-sector-arbeid-en-sociale-zekerheid/>
11. <https://academic.oup.com/idpl/article/12/2/113/6510568>
12. <https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00002168/>
13. <https://www.considerati.com/nl/kennisbank/geautomatiseerde-besluitvorming-en-profilering-de-eisen.html>
14. <https://artificialintelligenceact.eu/article/6/>
15. <https://www.artificial-intelligence-act.com>
16. <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/resources/product-risk-radar-articles/eu-regulation-on-ai>
17. <https://business.gov.nl/regulations/ai-act/>
18. <https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/>
19. <https://www.aiactblog.nl/nl/posts/ai-werving-selectie-wat-mag-niet>
20. <https://www.perplexity.ai/search/bfd33910-84fa-429d-aa7c-ffffeba27684>
21. <https://www.softwareimprovementgroup.com/blog/eu-ai-act-summary/>
22. https://nl.linkedin.com/posts/autoriteitpersoonsgegevens_rapportage-ai-algoritmes-nederland-activity-7435229380810870784-K7Z6

23. <https://www.divosa.nl/bedrijfsvoering/ai-de-bedrijfsvoering/efficienter-niet-altijd-beter>
24. <https://sensjuristen.nl/blog/ai-in-werving-selectie-ap-rapport/>
25. <https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/>
26. <https://elsi.health-ri.nl/sites/elsi/files/ELSI/ICO guide to the gdpr.pdf>
27. <https://ibestuur.nl/overheid-in-transitie/politiek-en-beleid/ap-haast-maken-met-de-uitvoering-van-de-ai-ve-rordening>
28. https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2021-12/Fundamentals for a Child-Oriented Approach to Data Processing_FINAL_EN.pdf
29. <https://www.avghelpdeskzorg.nl/onderwerpen/k/kunstmatige-intelligentie>
30. <https://normenkaderibp.kennisnet.nl/privacy/domein-4-rechten-van-betrokkenen/rb-04-geautomatiseerde-besluitvorming-enof-profilering/>
31. <https://louwersadvocaten.nl/avg-serie-profilering-en-geautomatiseerde-besluitvorming/>